



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO RELATIVO ALLA
“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI
TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 - AL PERSONALE
CON QUALIFICA DIRIGENZIALE”

IL DIRETTORE

VISTA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell'ARPAS

VISTA la LR n. 14/1995 e in particolare l'art. 3 rubricato “Atti sottoposti a controllo preventivo”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della R.A.S. n. 38/35 del 02/10/2024 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°126 del 09/10/2024 con i quali la sottoscritta Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice generale dell'ARPAS ;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2015, successivamente modificato con Determinazioni del D.G. n. 922/2017, n. 9/2022, e da ultimo con determinazione n. 51 del 20.01.2025;

PREMESSO CHE l'Agenzia è stazione appaltante qualificata ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell'All. II. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36 e ss.mm.ii. per il biennio 2025/2027 per i Livello massimo (SF1) nei servizi e forniture e per il livello medio (L.2) per i lavori e che l'amministrazione ha interesse ad adottare tutte le misure che consentono l'adeguato svolgimento delle attività e di migliorare nel tempo il livello di qualificazione posseduto;

PREMESSO CHE con Determinazione n. 2437 in data 10/12/2024 l'Agenzia ha recepito il Regolamento recante la “Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023” per il personale dell'amministrazione regionale, degli enti, aziende, ed agenzie del Sistema regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della L.R. n. 31/1998”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 39/11 del 10.10.2024;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	che il Regolamento suddetto disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice prevedendo che gli stessi incentivi vengano erogati ai dipendenti dell'Amministrazione con esclusione del personale dirigente e dei soggetti esterni;
CONSIDERATO CHE	l'art 45 del D. Lgs. n. 36/2023 è stato modificato dal D.Lgs, n. 209/2024 (c.d. Correttivo) e dal D.L. 73/2025 (c.d. Decreto Infrastrutture) ed esattamente sono state apportate le seguenti novità: • Il D. Lgs. n. 31/12/2024, n. 209 ha sostituito il comma 4 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, eliminando l'esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalla platea dei beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche; • Il D.L. 21/05/2025, n. 73 (c.d. Decreto Infrastrutture), con l'art 2, ha modificato l'art. 45, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 introducendo un periodo che prevede espressamente che gli incentivi per le funzioni tecniche sono corrisposti al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'art. 24, del D. Leg.vo 165/2001 e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico;
VISTO CHE	la legge 18 luglio 2025, n. 105 di Conversione del decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73 specifica che "Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti"
RITENUTO OPPORTUNO	adottare un atto interno per integrare il Regolamento, recepito con Determinazione n. 2437 in data 10/12/2024, riguardante la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023" per il personale dell'amministrazione regionale, degli enti, aziende, ed agenzie del Sistema regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della L.R. n. 31/1998;
VISTA	la nota RAS prot n° 428 del 24/07/2025 di riscontro alle OOSS in merito al <i>potenziale conflitto di interesse strutturale</i> in caso di incentivi tecnici conferiti ad un dirigente in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

deroga al principio di onnicomprensività delle retribuzioni di cui all'art. 24 comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001;

PRESO ATTO CHE il provvedimento di attribuzione di un incarico per funzioni tecniche è un atto di esercizio di potere discrezionale e come tale soggiace alle misure di prevenzione del conflitto di interesse;

VISTO lo schema di "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 *al personale con qualifica dirigenziale*" proposto dal Direttore del Servizio Provveditorato ed economato;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione in quanto coerente ai dettati normativi e alle esigenze dell'agenzia

ACQUISITO sul presente atto il parere del Direttore Tecnico Scientifico e del Direttore Amministrativo

DETERMINA

ART.1 di approvare l'atto interno "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 *al personale con qualifica dirigenziale*" volto ad integrare la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023" per il personale dell'amministrazione regionale, degli enti, aziende, ed agenzie del Sistema regione, recepito con propria Determinazione n. 2437 /2024, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

ART.2 di disporre che l'atto interno entrerà in vigore con la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web.

La Direttrice Generale
Nicoletta Vannina Ornano



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Siglato da :

LIVIO SANNA



Firmato digitalmente da
NICOLETTA VANNINA ORNANO
16/09/2026 11:32:42